

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1761/2530

นางสาวคาลิโลคาน นูนคาน

โจทก์

นางสาวยุพาดี ทรัพย์สมบูรณ์

จำเลย

นางสาวยุพาดี ทรัพย์สมบูรณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะโจทก์ได้ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 177)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1823,1827,1828 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก คืนให้โจทก์ หากจำเลยไม่จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล เป็นการแสดงเจตนาของจำเลยโดยให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าว แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยโอนที่ดินพร้อมบ้านเลขที่ 241/30 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 172,171,173)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 163)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาแต่ห้ามมิให้จำเลยกระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาแต่ห้ามมิให้จำเลยกระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>